

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 147/2532

นายหนู จันทรแจ่ม กับพวก

โจทก์

นางสาวทวิ แซ่อู่ กับพวก

จำเลย

นายหนู จันทรแจ่ม ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายมาหรือประดิษฐ์ จันทรแจ่ม ที่ 2

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 220, มาตรา 224

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ฎีกา ข้อ 2 ของโจทก์เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 3 แม้จะเป็นข้อกฎหมาย แต่ก็ไม่ใช่สาระแก่นคดี ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 จึงไม่รับฎีกาโจทก์โจทก์ทั้งสองเห็นว่า ฎีกาข้อ 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนอกเหนือที่ปรากฏในสำนวน เป็นการรับฟังพยานหลักฐานฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส่วนฎีกาข้อ 3 นั้นเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นสั่งตัดพยานโจทก์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเป็นพยานสำคัญสามารถพิสูจน์ความผิดของจำเลย และจะมีผลให้คดีเปลี่ยนแปลงได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177,83,86

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 43)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 46)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อที่โจทก์ฎีกาว่าคำเบิกความของจำเลยเป็นความเท็จคดีมีมูล เป็นการเถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ข้อที่โจทก์ฎีกาว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ชอบ เพราะไม่ได้วินิจฉัยเรื่องที่ศาลชั้นต้นสั่งตัดพยาน โจทก์เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว จึงมีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้น

พิเคราะห์แล้ว ข้อที่โจทก์ฎีกาว่าคำเบิกความของจำเลยเป็นความเท็จคดีมีมูล เป็นการเถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ข้อที่โจทก์ฎีกาว่า

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ชอบ เพราะไม่ได้วินิจฉัยเรื่องที่ศาลชั้นต้นสั่งตัดพยาน
โจทก์เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 15 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว จึงมีคำสั่งยืน
ตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้น

(สอง สุชะปุณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ